

1516990-21.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205038/2022 - 78º D.P. JARDINS, 26417469 - 78º D.P.

JARDINS, 2205038 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE PEREIRA DA CRUZ SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516990-21.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516990-21.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2205038/2022 - 78º D.P. JARDINS, 26417469 - 78º D.P.

JARDINS, 2205038 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE PEREIRA DA CRUZ SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

ANDRÉ PEREIRA DA CRUZ SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de julho de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Itaquerá, nº 55, Consolação, nessa cidade e comarca, tentou

subtrair para si bens e valores pertencentes à vítima Nathalya Pitsch de Souza, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. Narra a denúncia que “o denunciado adentrou o imóvel da vítima, local não habitado, e já no interior do recinto passou a procurar por fios e cabos de cobre para subtrair. Ocorre que o local em que está situada a residência da vítima é monitorada por outros moradores da rua, em sistema conhecido por “vizinhança solidária”. Assim, algum dos vizinhos, ao perceber que a casa da vítima havia sido invadida, comunicou os fatos em grupo de WhatsApp dos moradores e em seguida a Polícia Militar foi acionada. Nesse contexto, policiais militares em patrulhamento na região foram acionados para atender a referida ocorrência de furto à residência em andamento e deslocaram-se ao endereço dos fatos, passando a cercar a casa. O denunciado, então, ao perceber a presença dos policiais no local, tentou se evadir pulando para o imóvel vizinho, mas sua tentativa foi em vão, pois a moradora desse sobrado vizinho – ciente de que o suspeito poderia tentar se evadir por ali – já havia permitido a entrada dos policiais no local, o que possibilitou a captura do ora investigado. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do averiguado, mas este, ao ser questionado, confessou informalmente que estava no local para subtrair fios de cobre. Diante desse cenário, o denunciado foi preso em flagrante delito e levado à Delegacia de Polícia, local em que foi formalmente interrogado (fl. 05), mas negou a prática do crime. O delito de furto ora narrado apenas não se consumou devido à rápida intervenção dos moradores da rua em que o imóvel da vítima está situado, bem como da atuação da Polícia Militar.” (fls. 50/51).

O réu foi preso em flagrante (fl. 1) e teve a sua prisão convertida em preventiva (fls. 36/39).

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2022 (fls. 54/55).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação nesta data.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima Nathalya Pitsch de Souza e as testemunhas Rebeca Pimentel Lopes, Mário Roberto da Silva Junior e Taila Michele de Almeida, sendo ao final o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, na segunda fase o reconhecimento da atenuante da confissão, na terceira fase a redução pela tentativa no máximo legal, e a fixação de regime aberto considerando o tempo de prisão cautelar já cumprido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 15/17 e da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A vítima Nathalya Pitsch de Souza afirmou em Juízo que essa casa é uma herança de família. Estava fechada. A declarante foi diversas vezes acionada pelos vizinhos porque entravam na casa e furtavam algumas coisas. Sempre fugiam antes da polícia chegar. Nos grupos de whatsapp dos moradores comentavam bastante e mostravam fotos. Nesse dia específico, um vizinho avisou que alguém entrou na casa. A declarante acionou a polícia militar na hora e foi até lá. O indivíduo percebeu a movimentação e pulou na casa da vizinha. Os policiais foram pela outra rua, chegaram na casa da vizinha e ela abriu o portão. O réu já estava escondido atrás do carro. Não sabe se os furtos anteriores também foram praticados por ele, mas a pessoa entrava com muita facilidade na casa. A vizinha de baixo falou que já tinha visto o réu dentro da residência dela. Ele entrava lá para fugir. Na casa da declarante, quando chegou, tinha uma parte da fiação recém movimentada. Tinha pó. Pediu para não ter contato com o réu na Delegacia. Há caixas de fios próximas da sala e estavam mexidas. Eram dois pontos com fios puxados e parede quebrada, um na sala de TV e outro na copa.

A testemunha Rebeca Pimentel Lopes afirmou que mora no local dos fatos. O réu foi

preso em flagrante na residência da depoente. Ele já tinha furtado outros pertences na garagem. A casa da Nathalya fica de costas para a da depoente. O réu pulou o muro e a depoente deu de cara com ele. Ele fugiu e foi embora. Depois soube que ele estava furtando a casa da Nathalya. Na outra vez, o réu furtou uma bicicleta, uma tela, fios de cobre, não estavam em casa. As câmeras registraram. Na última vez, estava em casa quando os vizinhos no grupo do whatsapp comentaram sobre o furto. Tinham muitas viaturas na Rua Itaquera. Desconfiou que fosse isso de novo. Foi falar com os policiais e eles disseram que o suspeito podia ter pulado o muro. Tinha certeza de que ele estava em sua casa. Eles prenderam o réu escondido atrás do carro. O réu também praticou furtos na residência da depoente. Tentou fazer boletim de ocorrência virtual. Na data dos fatos do processo, ouviu o réu admitindo que iria subtrair fios e coisas que tinha deixado na casa de Nathalya.

A testemunha Taila Michele de Almeida, policial militar, afirmou que foram acionados na via por um segurança de outra residência, informando que um indivíduo tinha entrado na casa. No patrulhamento, uma moradora falou para fazerem vistoria na casa dela. O réu estava escondido atrás de um veículo dentro da garagem. Ele levantou a mão e falou que “perdeu”. Ele confirmou que tinha entrado no outro imóvel e admitiu que iria subtrair fios. Não tinha nenhum bem com o réu. Na garagem tinham alguns itens.

A testemunha Mário Roberto da Silva Junior, policial militar, afirmou que se recorda vagamente da ocorrência. Estavam passando na rua e o vigilante informou que tinha alguém dentro de uma residência. Ouviram um barulho. Ele falou que era corriqueiro entrarem lá e subtraírem coisas da residência. Não viram nada em volta da casa. Subiram no muro e deram a volta. Tinha uma residência ao fundo com entrada na rua de baixo. A proprietária dessa residência disse que tinha ouvido um barulho e franqueou entrada. Assim que entraram, estava o réu na garagem. O réu admitiu que tinha entrado na outra casa para furtar. Nunca tinha visto o réu.

Em seu interrogatório, o réu André Pereira da Cruz Silva confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que era morador de rua e precisava comprar comida para os filhos. Trabalhava com reciclagem. Tentou achar alguma coisa nessa casa, que era abandonada, toda bagunçada. Parou a carroça e pegou plástico, garrafa e ferro. Viu a viatura e se desesperou. Pulou na casa ao lado. Não chegou a subtrair nada. Essa casa está há muito tempo abandonada. Ela não tem nada. Iria pegar fios soltos, ferros soltos. A casa tem um portão quebrado na frente. Ela é aberta. Tem um buraco na parede. A casa é grande, mas não tem nada por dentro. Fica do lado do estádio do Pacaembu. Realmente falou “perdi” quando os policiais o viram atrás do carro. A casa é totalmente destruída por dentro.

Esta foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Veja-se que a confissão do réu encontra total respaldo na prova oral produzida em Juízo.

A vítima narrou ter recebido a notícia de que alguém havia ingressado na casa e chamou a polícia. Ao atenderem a ocorrência, os policiais efetivamente encontraram o réu atrás de um carro na residência da vizinha. Ele prontamente confessou que havia entrado no imóvel da vítima para subtrair fios.

Importante consignar que o crime foi praticado na modalidade tentada, uma vez que o réu entrou no imóvel da vítima, mas não chegou a subtrair os objetos pretendidos em razão da aproximação dos policiais.

Assim, havendo prova nos autos suficiente a comprovar a autoria do réu e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu ANDRÉ PEREIRA DA CRUZ SILVA pela prática do crime de furto tentado é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, uma vez que possui condenação definitiva nos autos de nº 0056269-62.2010.8.26.0405, 1ª Vara Criminal de Osasco, e autos n.º 0012202-96.2009.8.26.0453, 2ª Vara de Pirajuí, conforme certidão de fls. 31/35. Desse modo, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a circunstância atenuante da confissão

espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois o réu admitiu em juízo a prática do furto tentado, de forma plena. Presente, também, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu é reincidente específico, ante a condenação definitiva nos autos de n.º 0009499-24.2015.8.26.0635, 29ª Vara Criminal, conforme a certidão de fls. 31/35. Assim, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a pena como anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena a ser consideradas. Incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o crime foi tentado e não consumado. Assim, e considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que entrou no imóvel da vítima e puxou dois pontos de fios, deixando paredes quebradas, diminuo a pena na metade nesta fase, fixando-a definitivamente em 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Por não haver informações nos autos quanto à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, ante a reincidência do acusado.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, em razão da reincidência específica do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu ANDRÉ PEREIRA DA CRUZ SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, verifico que, pelo tempo de prisão cautelar já cumprido pelo réu, faz ele jus à detração (artigo 112, inciso II, da Lei nº 13.964/19). Assim fixo o regime ABERTO para a continuidade do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, com urgência.

Faculto ao réu o recurso em liberdade.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensado do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato.

Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia definitiva, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA